

7. जैन समुदाय के पारसनाथ पहाड़ पर धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक एवं वैद्यानिक अधिकार से संबंधित तथ्य

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ईसापूर्व में पारसनाथ पहाड़ पर 20 जैन तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है। अंतिम तीर्थंकर जिन्होंने इस पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया वह भगवान पार्श्वनाथ थे। मान्यता के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ ने जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया वह भूमि अधिकार अभिलेख मौजा पारसनाथ पहाड़ के खाता सं० 84, प्लॉट सं० 8 में अवस्थित है। जैन धर्म में पारसनाथ पहाड़ का सबसे पवित्र स्थानों एवं सबसे प्रमुख तीर्थों में स्थान है। पुरे भारतवर्ष से जैन समुदाय के तीर्थयात्री पारसनाथ पहाड़ आते रहें हैं।

मौजा पारसनाथ पहाड़ खतियान के खाता सं० 84, प्लॉट सं० 8, रकबा 8 डी० में पारसनाथ मंदिर; प्लॉट सं० 9, 10, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 68, 71, 72, 78, 79, 92, 93, 97, 98, 104 कुल रकबा 30 डी० में 28 टोंक; प्लॉट सं० 46, रकबा 2 डी० में गौतमनाथ मंदिर; प्लॉट सं० 11, 37, 38, 43, 44, 48, 50, 54, 63, 64, 69, 70, 91, 101, 102 कुल रकबा 15 डी० में चबूतरा; प्लॉट सं० 28, 178 कुल रकबा 5 डी० में धर्मशाला तथा प्लॉट सं० 77 कुल रकबा 26 डी० में मंदिर सहन (जलमंदिर) जैन समुदाय के पवित्र तीर्थस्थल एवं धर्मशाला अंकित हैं।

पारसनाथ पहाड़ पूर्व में पालगंज राजा के क्षेत्र में अवस्थित था एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा परमानेंट सेटलमेंट के तहत इस क्षेत्र की जमींदारी पालगंज राजा को दी गई थी। 1872 में पालगंज राजा एवं जैन श्वेतांबर सोसायटी के बीच एकरारनामा किया गया जिसके तहत नये धार्मिक स्थल बनाने हेतु जमीन, पत्थर एवं लकड़ी देने का प्रावधान किया गया। इसका उल्लेख AIR 1933 Privy Council 193 के पृष्ठ सं० 4 में वर्णित है।

सन 1901 में जैन श्वेतांबर सोसायटी द्वारा पारसनाथ (खाता सं० 84, प्लॉट सं० 8) पर मार्बल के मंदिर का निर्माण किया गया। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के तहत भूमि अधिकार अभिलेख बनने के पश्चात् पारसनाथ पहाड़ मौजा की जमींदारी पालगंज राजा के नाम से दर्ज है। पारसनाथ पहाड़ के मालिकाना हक को लेकर श्वेतांबर समुदाय, दिगंबर समुदाय एवं पालगंज राजा के मध्य कई विवाद हुए। यह विवाद Privy Council तक पहुंचा। AIR 1933 Privy Council 193 द्वारा आदेश में पालगंज राजा को पारसनाथ पहाड़ मौजा का स्वामित्व दिया गया एवं जैन समुदाय को पूजा पाठ का अधिकार दिया गया।

बिहार लैंड रिफॉर्मस एक्ट 1950 के तहत 1953 में बिहार सरकार द्वारा पारसनाथ पहाड़ को सरकार में निहित करने संबंधी अधिसूचना जारी की गयी। 1964 में राजस्व सचिव के आदेश के आलोक में पारसनाथ पहाड़ के खाता सं० 84 प्लॉट सं० 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37,

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,59,60,63,64,68,69,70,71,72,77,78,79,91,92,93,97,98,101,102,104,178 कुल रकवा 0.86 एकड़ क्षेत्र में अवस्थित मन्दिर, टोंक, धर्मशाला चबूतरा, मकान-सहन जो कि भूमि अधिकार अभिलेख 1910-11 में दर्ज है को जैन समुदाय को बिना किसी रुकावट पुजा-पाठ, आध्यात्मिक कार्य अथवा अन्य धार्मिक कार्य के लिए अनुमति प्रदान किया गया। इसे माननीय उच्च न्यायालय में अपीलवाद **Shrenik Bhai Kastur Bhai & Ors v/s Ganpat Rai Jain & Ors State Of Bihar 24 August 2004** के न्यायादेश में यथावत रखा गया है। इससे संबंधित पारित न्यायादेश की छायाप्रति संलग्न है जो **Annexure- AE** में अंकित है।

इस आदेश के खिलाफ जैन संस्था द्वारा अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसके अंतरिम आदेश में टोंक पूजा स्थल के प्रबंधन हेतु कमिटी बनाने के निर्देश को स्थगित रखा गया है। इससे संबंधित पारित अंतरिम न्यायादेश की छायाप्रति संलग्न है जो **Annexure- AF** में अंकित है।

जैन समुदाय द्वारा मोक्ष सप्तमी, दशलक्ष्ण पर्व, अनन्त चतुर्दशी, क्षमावाणी, महाबीर स्वामी निर्वाण महोत्सव एवं महाबीर जयंती इत्यादि पर्व मनाया जाता है। तलहटी से पारसनाथ टोंक तक पहुंचने का पैदल पथ भूमि अधिकार अभिलेख में दर्ज है, पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र के अधिसूचना से बाहर तथा सुरक्षित भूमि के तौर पर अधिसूचित है।

8. सारांश

पूर्व के पृष्ठों में पारसनाथ पहाड़ मौजा पर जैन एवं स्थानीय आदिवासी समुदाय के धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं वैधानिक अधिकारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया, जिसका सारांश निम्नवत है:

- राजस्व अभिलेखों में पारसनाथ पहाड़ एक मौजा के रूप में दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 16035.36 एकड़ है। पारसनाथ पहाड़ में कुल 24 टोले, 322 घर, आबादी 1291, 3 ऑगनबाड़ी, 7 विद्यालय, 24 मांझीथान एवं जाहेस्थान, 1 जुगजाहेस्थान, 1 देवस्थान एवं 27 मंदिर/टोंक हैं। पारसनाथ पहाड़ मौजा के कुल क्षेत्रफल 16035.36 एकड़ में से 4933.13 हेक्टेयर (12189.76 एकड़) भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी के तौर पर एवं कुल 12449.07 क्षेत्रफल सुरक्षित वन (Protected Forest) के तौर पर अधिसूचित है। शेष 3845.60 एकड़ क्षेत्रफल अधिसूचित वन्यप्राणी आश्रयणी से बाहर तथा 3586.29 एकड़ क्षेत्रफल अधिसूचित सुरक्षित वन से बाहर हैं, इनमें रैयती प्लॉट, मंदिर, मांझीथान, जाहेस्थान, देवस्थान, टोंक, चबूतरा, रास्ता इत्यादि शामिल हैं।
- पारसनाथ पहाड़ मौजा में कुल 87 में से 45 खाता संधाल आदिवासियों के नाम से दर्ज है। कुल आबादी का 99.96% आबादी आदिवासी संधाल समुदाय से आती है। पारसनाथ पहाड़ मौजा में

कुल 954 मतदाताओं का नाम सूचीबद्ध है। वनअधिकार अधिनियम 2006 के तहत 2 आदिवासी समुदाय के लाभुकों को व्यक्तिगत वनपट्टा स्वीकृत किया गया है।

- पारसनाथ पहाड़ के 7 विद्यालय में बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 17/म2-26/2015- 20 दिनांक 11.01.2023 द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अन्तर्गत सप्ताहिक मेनू की सूची दी गई है, जिसमें शाकाहारी भोजन के साथ अण्डा भी शामिल किया गया है। 3 आँगनवाड़ी केंद्रों में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र सं0 726/स0क0 दिनांक 14 मार्च 2024 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 3-6 वर्ष तक के सामिश्र बच्चों को आँगनवाड़ी केंद्रों पर गरम ताजा पोषाहार (Hot Cooked Meal) के अवयव स्वरूप अंडा सम्मिलित करने का निर्देश प्राप्त है। पारसनाथ पहाड़ में कुपोषण की समस्या है। कुल दो बच्चों को MTC (Malnutrition Treatment Centre) में भर्ती कराया गया है। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं ESZ Notification में विद्यालयों में अण्डा सेवन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
- मौजा पारसनाथ पहाड़ में कुल 15 गैरमजरूआ खास/आम भूमि पर संरचना निर्मित है संरचना जिसमें मकान, सीढ़ी, धर्मशाला, पीसीसी रोड, मंदिर, टॉक शामिल हैं। कुल 75 गैरमजरूआ खास भूमि पर बांस, तीरपाल, मिट्टी इत्यादि से बनी अस्थायी संरचना है जो मुख्य रूप से तीर्थयात्रीयों के खाने पीने के लिए दुकाने हैं। पारसनाथ पहाड़ के 24 टोलों और वन्यप्राणी आश्रयणी की भूमि पर कोई खनन गतिविधि नहीं है।
- आदिवासी संथाल समुदाय पारसनाथ पहाड़ को मारांग बुरु मानते आये हैं एवं प्रमुख इष्ट देव के रूप में पारम्परिक रूप से पुजा करते रहे हैं। संथाल समुदाय में परम्परागत व्यवस्था के अंतर्गत सभी मनाए जाने वाले पर्व-त्योहारों में बलि प्रथा (मुर्गा, बकरा, सुअर) एवं हड़िया (Fermented rice) का तापन चढ़ाया जाता है।
- संथाल समुदाय मारांग बुरु/पारसनाथ पहाड़ पर पारम्परिक रूप से सेंदरा पर्व मनाते आए हैं, जिसका अधिकार उन्हें 1910-11 में पारसनाथ पहाड़ मौजा के लिए प्रकाशित भूमि अधिकार अभिलेख में दिया गया है। स्थानीय संथाल समुदाय के अनुसार प्रत्येक वर्ष सेंदरा पर्व में चोटी पर अवस्थित जुग जाहेस्थान में उनके द्वारा पारंपरिक तरीके से पूजा-पाठ किया जाता है।
- वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधन 2022) की धारा 9 के अन्तर्गत अनुसूची I एवं II में वर्णित जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबन्ध है। धारा 29 के तहत वन्यप्राणी जिसकी परिभाषा में पर्यावास के अन्तर्गत आने वाले जंगली जानवर सम्मिलित हैं को नुकसान पहुँचाना मना है तथा

धारा 31 के तहत बगैर अनुमति वन्यप्राणी आश्रयणी के अन्दर किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना वर्जित है।

- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के धारा 3(1)(ठ) के तहत किसी प्रजाति के वन्यजीव का शिकार करने या उन्हें फसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परम्परागत अधिकार वन अधिकार के तौर पर नहीं दिया गया है।
- वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Office Memorendum पत्र सं० F.No. 11-584/2014-WL दिनांक 05 जनवरी 2023 के कंडिका (3) में Management Plan Parasnath Wildlife Sancturay के कंडीका 7.6.1 के प्रावधान को सख्ती से लागू करने हेतु निर्देश दिया गया है, जिसके अनुसार मदिरा एवं मादक द्रव्यों का विक्रय वर्जित किया गया है।
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Office Memorandum पत्र सं० F.No. 11-584/2014-WL दिनांक 05 जनवरी 2023 के कंडिका (3) में Parasnath Wildlife Sanctuary के Management Plan की कंडिका 7.6.1 के प्रावधान, जिसमें मदिरा, ड्रग्स एवं अन्य मादक द्रव्यों का विक्रय वर्जित किया गया है, तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1995 दिनांक 21.12.2022 जिसमें “पारसनाथ सम्मेद शिखरजी पर्वत” पर मांस-मंदिरा के क्रय-विक्रय एवं उपभोग को रोकने हेतु निर्देशित है, को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
- पारसनाथ पहाड़ मौजा में 12189.76 एकड़ अधिसूचित वन्यप्राणी आश्रयणी के बाहर 3845.60 एकड़ भूमि बाहर होने तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या 1995 दिनांक 21.12.2022 में वर्णित पारसनाथ सम्मेद शिखर पर्वत का किसी राजस्व अभिलेख में उल्लेखित व सीमांकित नहीं होने के फलस्वरूप उपरोक्त भारत सरकार के Office Memorandum एवं झारखण्ड सरकार के पत्र के संबंध में सक्षम प्राधिकार से मार्गदर्शन एवं निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।
- पारसनाथ पहाड़ जैन समुदाय के सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र तीर्थस्थानों में आता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से भगवान पार्श्वनाथ सहित 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ पर निर्वान प्राप्त किये। जैन समुदाय द्वारा मोक्ष सप्तमी, दशलक्षण पर्व, अनन्त चतुर्दशी, क्षमावाणी, महाबीर स्वामी निर्वान महोत्सव, महाबीर जयंती इत्यादि पर्व पारसनाथ पहाड़ पर मनाया जाता है। पुरे भारतवर्ष से जैन समुदाय के तीर्थयात्री पारसनाथ पहाड़ आते रहें हैं।

- पारसनाथ पहाड़ मौजा के खतियान में खाता नं० 84 अन्तर्गत कुल 48 प्लॉट कुल रकबा 0.86 ए० में किस्म टोंक, मंदिर, चबुतरा, मकान-सहन, मंदिर-सहन दर्ज है, जिसमें जैन समुदाय को AIR 1933 Privy Council 193 के आदेश के तहत पूजा-पाठ की अनुमति दी गयी है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के वाद Shrenik Bhai Kastur Bhai & Ors v/s Ganpat Rai Jain & Ors State Of Bihar में दिनांक 24 अगस्त 2004 के न्यायादेश में यथावत रखा गया है।